

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1257/2530

นายพรชัย ธนาวิโชติ

โจทก์

นางมันทนา เชาวน์สมิทธิ์ กับพวก

จำเลย

นางมันทนา เชาวน์สมิทธิ์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางเงินหรือหลักประกันในการทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับเป็นอุทธรณ์คำสั่ง

จำเลยที่ 1 อ้างว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางเงินหรือหลักประกันในการทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาจึงขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 195)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากทรัพย์สินพิพาท ห้ามเข้าเกี่ยวข้องต่อไป และให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 8,000 บาท กับให้ใช้ค่าเสียหายนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2525 เป็นต้นไป ในอัตราเดือนละ 3,500 บาทจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออกไปจากทรัพย์สินพิพาท

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถพร้อมกับยื่นคำร้องขอ
ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งว่า ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับค่า
เสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ และค่าเสีย

หายต่อไปอีก เป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง (อันดับ 161,161
แผ่นที่ 7,180)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางเงินหรือหลักประกันในการ
ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 183) จำเลยที่
1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งและศาลชั้นต้นสั่งรับเป็นอุทธรณ์คำสั่งแล้ว (อันดับ 187)
แต่จำเลยที่ 1 เข้าใจว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 191)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์คำสั่งคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางหลักประกันของ
จำเลยที่ 1 แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จำเลยที่ 1 จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์คำสั่งคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางหลักประกันของ
จำเลยที่ 1 แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จำเลยที่ 1 จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ